القسم القانوني الموحد (Unified Legal Section)

الإصدار: 1.2.0 - يناير 2026

الوثيقة الأولى: الشروط والأحكام الرئيسية (Master Terms & Conditions)

1. **التعريفات:**
   - **الشركة (الطرف الأول):** مقدم الخدمة [اسم شركتك].
   - **المشترك/الفندق (الطرف الثاني):** المنشأة الفندقية المتعاقدة.
   - **النظام:** نظام إدارة الممتلكات (PMS) المقدم كخدمة (SaaS).
2. **طبيعة الخدمة ونطاق الترخيص (Service Basis):** يقر المشترك (الطرف الثاني) بأنه قد قام بتجربة النظام واطلع على كافة خصائصه ووظائفه الحالية قبل الاشتراك، ويقبل الاشتراك في الخدمة بنظام "كما هي" (As Is) و "كما هي متاحة" (As Available). وعليه، يوافق المشترك على أن الاشتراك في الخدمة لا يمنحه الحق في طلب أي تعديلات برمجية خاصة، أو إضافة ميزات جديدة، أو تخصيص وظائف النظام لتلائم احتياجاته الخاصة. إن أي تطويرات أو تحديثات مستقبلية للنظام تخضع لتقدير الشركة المطلق وخطتها التطويرية العامة، ولا تلتزم الشركة بتنفيذ أي مقترحات أو طلبات تطوير يتقدم بها المشترك.
3. **الطبيعة السحابية وحدود الاشتراك (Scope of Services - Remote Only):**
   - **أ. الطبيعة السحابية وحدود الاشتراك:** يقر الطرف الثاني (العميل) بعلمه التام وموافقته على أن طبيعة الخدمة هي "حوسبة سحابية" (Cloud-based SaaS)، وأن رسوم الاشتراك المسددة – أياً كانت فئة الباقة المختارة أو مدتها (ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية، أو غيرها) – تغطي حصرياً حق استخدام النظام، الاستضافة، والدعم الفني عن بُعد. وتتم كافة العمليات التشغيلية (بما في ذلك التثبيت، التهيئة، والتدريب) حصرياً عبر شبكة الإنترنت (Remotely).
   - **ب. ترحيل البيانات (Data Migration):** تلتزم الشركة بتقديم الدعم الفني اللازم لترحيل بيانات العملاء والحجوزات من الأنظمة السابقة شريطة جاهزية تلك البيانات وتوافق هيكليتها (Data Structure Integrity)، وذلك في حدود الإمكانيات التقنية المتاحة وعبر الوسائل الإلكترونية عن بعد. في حال تطلب نقل البيانات تدخلاً يدوياً (Manual Entry)، أو تنقيحاً للبيانات (Data Cleansing)، أو استخراجاً معقداً من سجلات ورقية أو أنظمة غير متوافقة (Legacy Systems)، يُعتبر ذلك "خدمة إضافية" (Professional Service) تخضع لتقييم فني وتكلفة مستقلة يتم الاتفاق عليها في ملحق خاص.
   - **ج. الزيارات الميدانية والدعم في الموقع (On-site Support):**
     - استثناء الزيارات الميدانية: يقر العميل بأن الزيارات الميدانية لمقره مستثناة بالكامل من نطاق كافة باقات الاشتراك الحالية والمستقبلية، ولا تعد جزءاً من التزامات الشركة التعاقدية. الأصل في تقديم الخدمة هو الدعم عن بعد.
     - آلية طلب الزيارة: في الحالات الاستثنائية، يمكن توفير زيارات ميدانية (للتدريب أو التجهيز) بناءً على طلب العميل ورهناً بموافقة الشركة وتوفر مواردها البشرية، وتُعامل هذه الزيارات معاملة "الخدمات الاستشارية المستقلة" (Consulting Services).
   - **د. تكلفة الخدمات الميدانية وسياسة الإلغاء:**
     - في حال موافقة الشركة على إجراء زيارة ميدانية، يتم إصدار عرض سعر مستقل، ويتحمل العميل: كافة التكاليف اللوجستية (انتقال، إقامة، إعاشة)، بالإضافة إلى أتعاب استشارية يومية (Daily Consulting Fees) للمهندس المختص.
     - شروط السداد والإلغاء: يجب سداد إجمالي التكلفة المقدرة لهذه الزيارة مقدماً وبشكل كامل قبل موعد الزيارة بـ 48 ساعة على الأقل. في حال إلغاء العميل للزيارة بعد سداد التكاليف وحجز الموارد، لا يحق له استرداد التكاليف اللوجستية المدفوعة (تذاكر طيران، حجوزات فنادق) وتخصم نسبة [50%] من الأتعاب الاستشارية كرسوم حجز موارد.
4. **مدة الاشتراك والتجديد:** يبدأ الاشتراك من تاريخ تفعيل الحساب الفعلي (بعد انتهاء فترة التجربة المجانية البالغة 14 يوماً والتي تقتصر على بيانات وهمية)، ويتجدد العقد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل 30 يوماً من نهاية المدة.
5. **باقات الاشتراك وشروط الدفع:**
   - **سداد الاشتراكات:** يقر الفندق بمسؤوليته الكاملة عن سداد رسوم الاشتراك مقدماً بناءً على الباقة المختارة (والموضحة في أمر الشراء أو عرض السعر).

- **التعثر وتعليق الخدمة:** في حال التأخر عن سداد الرسوم المستحقة، تُمنح المنشأة فترة سماح مشروطة مدتها 7 أيام. بانقضاء هذه المدة دون سداد، يتحول النظام تلقائياً إلى 'وضع القراءة فقط' (Read-Only)، مما يتيح للمنشأة إدارة النزلاء الحاليين وتسيير العمليات القائمة فقط، مع إيقاف صلاحية إدخال أي حجوزات جديدة أو تسجيل إيرادات. يستمر هذا الوضع لمدة 7 أيام إضافية قبل الحجب الكلي وحذف مساحة العمل. لا تعود الخدمة إلا بسداد المتأخرات بالإضافة إلى غرامة إعادة تشغيل.
- **رسوم التفعيل والإعداد (Setup & Activation Fees):** يقر المشترك بأن أي مبلغ يتم سداده تحت بند "رسوم التفعيل" أو "رسوم الإعداد" هو مقابل خدمات تقنية أولية، وحجز الموارد السحابية (Server Provisioning)، وتهيئة قاعدة البيانات الخاصة بالنظام حصراً. هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد (Non-refundable) نهائياً بمجرد بدء الشركة في إجراءات تهيئة الحساب، وتُعتبر تكاليف تشغيلية تم تنفيذها بالفعل (Sunk Costs) بغض النظر عن مدى استخدام العميل للنظام لاحقاً، وحتى في حال طلب العميل فسخ العقد قبل انتهاء مدته.

6. **سياسة التعديل الاقتصادي وتكاليف البنية التحتية (Economic & Infrastructure Adjustment):** نظراً لارتباط البنية التحتية السحابية بأسعار صرف عالمية، في حال حدوث تقلب حاد أو خفض رسمي في قيمة العملة المحلية يتجاوز 10% مقابل الدولار الأمريكي (عملة تسعير الخوادم السحابية)، تحتفظ الشركة بحقها المطلق في تعديل رسوم الاشتراك الدورية بإشعار مسبق مدته 7 أيام عمل فقط. ويُعد استمرار المنشأة في استخدام النظام بعد انقضاء هذه المدة إقراراً والموافقة على التسعير الجديد.
7. **أسعار صرف العملات التشغيلية داخل النظام (Operational Exchange Rates):**
   - **أ. طبيعة البيانات:** تُقدم أسعار الصرف داخل النظام كأداة "استرشادية" تعتمد على مزودي بيانات أطراف ثالثة لتحديث أسعار العملات الرئيسية.
   - **ب. المسؤولية الحصرية:** لا تتحمل الشركة أي التزام قانوني أو مالي ناتج عن تأخر التحديثات أو فوارق الصرف. يقع العبء النهائي للتحقق من القيم المالية للعمليات وتحديثها يدوياً على عاتق الفندق قبل تأكيد أي حجوزات (Check-in) أو إصدار فواتير.
   - **ج. بروتوكول الفشل التقني (Failover Protocol):** في حال تعذر الاتصال بمزود الأسعار لأي سبب تقني، صُمم النظام ليستمر في العمل بناءً على "آخر سعر صرف مسجل" في قاعدة البيانات. يعتبر استمرار الفندق في استخدام النظام في هذه الحالة إقراراً بمسؤوليته عن تحديث السعر يدوياً إذا لزم الأمر.
8. **حدود المسؤولية المتعلقة بالأطراف الثالثة (Third-Party Liability):** يقر العميل (الفندق) بأن الخدمة تعتمد على مزودين عالميين (مثل Google و Hostinger و Channex). ورغم أننا نبذل قصارى جهدنا لاختيار الأفضل، إلا أننا لا نتحمل المسؤولية عن أي توقف أو خرق أمني يحدث مباشرة من طرفهم ويكون خارج سيطرتنا المباشرة. تسري شروط الاستخدام الخاصة بهؤلاء المزودين على الخدمات التي يقدمونها.
9. **إخلاء المسؤولية عن المدفوعات (Payment Disclaimer):** نود التنويه أن نظامنا (PMS) لا يقوم بمعالجة أو تخزين أو حفظ أي بيانات لبطاقات الائتمان أو المعاملات المالية المباشرة حالياً. أي تعامل مالي يتم بين الفندق والنزيل هو مسؤولية الفندق الحصرية، أو يتم عبر بوابات دفع خارجية مرخصة (Third-Party Gateways) تخضع لسياساتها الخاصة.
10. **حدود المسؤولية والتعويض المالي (Cap on Liability):** يُقر الطرفان بأن الحد الأقصى المطلق للمسؤولية المالية للشركة عن أي أضرار مباشرة ناتجة عن خلل برمجي، لن يتجاوز تحت أي ظرف إجمالي رسوم الاشتراك التي دفعها العميل خلال الـ 6 أشهر السابقة لحدوث الضرر. وتُخلي الشركة مسؤوليتها التامة عن أي أضرار غير مباشرة، بما في ذلك فقدان الإيرادات المستقبلية أو الأضرار بالسمعة التجارية.
   - **الاستثناءات:** لا يسري سقف المسؤولية هذا على الأضرار الناتجة عن الغش، الاحتيال، أو الأفعال العمدية من جانب الشركة.
   - **تعريف الإهمال الجسيم:** لغايات هذا العقد، يُقصد بـ "الإهمال الجسيم" حصراً: "تجاهل الشركة المتعمد والموثق للممارسات الأمنية القياسية المتعارف عليها في الصناعة، والذي يثبت أنه السبب المباشر والجوهري للضرر"، ولا يشمل ذلك الأخطاء البرمجية العرضية (Bugs) أو أعطال التطوير المعتادة.
11. **التعديلات والتحديثات (Modifications & Amendments):** تحتفظ الشركة (الطرف الأول) بحقها الكامل والمطلق في إجراء أي تعديلات، أو تحديثات، أو تحسينات على النظام، أو تحديث هيكل الأسعار في أي وقت. في حال إنهاء التعاقد من قِبل العميل بسبب تعديلات جوهرية في النظام، يقتصر الاسترداد المالي حصراً على القيمة التناسبية (Prorated Value) للمدة المتبقية من رسوم ترخيص البرنامج الأساسي المسبقة الدفع. تُستثنى رسوم التفعيل، الإعداد، الاستشارات التقنية، والربط البرمجي (Integration) بشكل قاطع من أي عملية استرداد لكونها تكاليف تشغيلية تم تنفيذها بالفعل (Sunk Costs). استمرار العميل في استخدام النظام يُعد قبولاً نهائياً بأي تحديثات.

12. **حقوق الملكية الفكرية:** تحتفظ الشركة بكافة حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف المتعلقة بالنظام، والكود المصدري، والتصاميم. هذا العقد هو "ترخيص بالاستخدام" (License to Use) وليس بيعاً للبرنامج. يمنح الفندق رخصة استخدام محدودة، غير حصرية، وغير قابلة للتحويل.
13. **الحق في استخدام البيانات المجهولة (Aggregated Data Usage Right):** يحق للشركة استخدام البيانات الإحصائية المجمعة ومجهولة الهوية (التي لا تكشف هوية الفندق أو النزلاء) لأغراض تحسين النظام، وإصدار تقارير اتجاهات السوق السياحي، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مستقبلاً.
14. **استمرارية الأعمال (Business Continuity):** يوفر النظام أدوات برمجية مدمجة تتيح للمنشأة تصدير بياناتها دورياً بملفات قياسية (CSV/JSON/Excel). في حال تصفية النظام أو إيقاف الخدمة بشكل قسري ونهائي، لا تتحمل الشركة أي التزام قانوني أو مالي باستمرار استضافة البيانات على خوادمها، وتُعتبر النسخ الاحتياطية التي قامت المنشأة بتصديرها مسبقاً هي المرجع الوحيد. سيتم إرسال إشعار فوري لحظة اتخاذ قرار الإيقاف الكلي.
15. **التدريب والخدمات المهنية:** تلتزم الشركة بتوفير مكتبة مواد تعليمية شاملة (Knowledge Base) عبر الإنترنت مجاناً. يقر المشترك بأن رسوم الاشتراك الشهري تغطي الدعم الفني للأعطال فقط، ولا تشمل التدريب الميداني (On-site) أو الجلسات التدريبية الخاصة المباشرة (1-on-1 Sessions) التي تتم عن بعد. يمكن طلب هذه الخدمات بموجب "عرض سعر" أو "أمر عمل" منفصل وبرسوم إضافية (تُعامل معاملة "الخدمات الاستشارية" وتخضع للضوابط الواردة في البند رقم 3 بخصوص الزيارات الميدانية).
16. **الإلغاء والإنهاء (Termination):** تحتفظ الشركة بحقها في إنهاء خدمة أي مشترك يسيء استخدام النظام أو يخالف الشروط في أي وقت، دون الحاجة لإنذار قضائي مسبق.
17. **الامتثال لسياسات مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي (AI Policy Compliance):** تُقدم أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة لغرض دعم اتخاذ القرار الإداري وليس أتمتته. تُقر المنشأة بأن المخرجات التحليلية ذات طبيعة احتمالية (AI Hallucinations). وأي قرارات تشغيلية أو مالية تُبنى على هذه المخرجات تخضع وجوباً للمراجعة والاعتماد البشري من قِبل إدارة المنشأة. وتُخلي الشركة مسؤوليتها التامة عن أي تبعات ناتجة عن التطبيق المباشر لتوصيات الذكاء الاصطناعي أو إدخال الفندق لبيانات تخالف سياسات الاستخدام المحظور الخاصة بالنماذج المستخدمة.
18. **الاتفاقية الكاملة (Entire Agreement):** تشكل هذه الشروط والأحكام (وأي تعديلات مستقبلية تطرأ عليها وفقاً للبند رقم 11) بالإضافة إلى سياسة الخصوصية، واتفاقية مستوى الخدمة، وملحق معالجة البيانات، وسياسة الاستخدام المقبول، الاتفاق الكامل والنهائي بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع العقد. وتنسخ وتلغي هذه الوثائق أي اتفاقات، أو مفاوضات، أو تعهدات، أو وعود سابقة، سواء كانت شفهية أو مكتوبة.
19. **تعويض الشركة (Indemnification):** يوافق المشترك على تعويض الشركة والدفاع عنها (بما في ذلك تحمل كافة التكاليف القانونية وأتعاب المحاماة) ضد أي مطالبات تنشأ عن سوء استخدام المشترك للنظام، أو مخالفته للقوانين، أو إدخاله لبيانات محظورة.
    - **الاستثناءات:** لا يسري هذا البند على المطالبات الناتجة حصراً عن إخلال الشركة بالتزامات جوهرية مثبتة أو أفعال احتيالية من جانبها.
    - **إدارة الدفاع:** يجب إخطار الشركة فورياً بأي مطالبة. وفي حال كانت المطالبة تمس سمعة الشركة أو حقوق ملكيتها الفكرية، يحق للشركة تولي إدارة الدفاع وتعيين المستشارين القانونيين، مع التزام المشترك بسداد كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
20. **القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي:** تخضع هذه الشروط وتفسر وفقاً لقوانين جمهورية مصر العربية. تختص المحاكم الاقتصادية المصرية بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
21. **القوة القاهرة (Force Majeure):**
    - **الإعفاء من المسؤولية:** لا يعتبر أي طرف مسؤولاً تجاه الآخر عن أي تأخير أو فشل في تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية (باستثناء التزامات الدفع المالية) إذا كان هذا التأخير أو الفشل ناتجاً عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة ("حدث قوة قاهرة").
    - **تعريف الأحداث:** تشمل أحداث القوة القاهرة، على سبيل المثال لا الحصر: القضاء والقدر، الحروب، الأعمال الإرهابية، الشغب، الأوبئة، الحرائق، الفيضانات، انقطاع خدمات الاتصالات أو الإنترنت العامة أو اضطرابات البنية التحتية للشبكة العنكبوتية (التي لا تخضع لسيطرة الشركة المباشرة)، الهجمات السيبرانية الواسعة (DDoS Attacks) التي تتجاوز معايير الحماية الصناعية المعقولة، أو صدور أي قوانين أو أوامر حكومية تعيق تقديم الخدمة.
    - **الإخطار والتخفيف:** يلتزم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر فور حدوث القوة القاهرة، وبذل أقصى جهد تجاري معقول لتخفيف آثارها واستئناف الخدمة في أقرب وقت ممكن.

- **الإنهاء:** إذا استمر حدث القوة القاهرة لمدة تزيد عن [30] يوماً متصلة، يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي، دون تحمل أي غرامات إنهاء، مع التزام العميل بسداد المستحقات عن الخدمات المؤداة قبل التوقف.

الوثيقة الثانية: سياسة الخصوصية وحماية البيانات (Privacy & Data Protection Policy)

1. **جمع البيانات:** نقوم بجمع البيانات اللازمة لتشغيل النظام (بيانات الفندق، بيانات النزلاء التي يدخلها الفندق).
2. **موقع تخزين البيانات ونقلها (Flexible Data Residency):**
   - تُقر المنشأة (بصفتها المتحكم في البيانات) بموافقتها الصريحة على استضافة قواعد البيانات على خوادم سحابية دولية (مثل مراكز بيانات Hostinger أو أي خوادم أخرى مثل Google Cloud/AWS يتم الانتقال إليها لاحقاً) لضرورات التشغيل الفني وضمان الامتثال لمعايير الأمان العالمية (GDPR).
   - تتحمل المنشأة منفردة المسؤولية القانونية لاستخراج أية تصاريح أو موافقات تنظيمية يتطلبها قانون حماية البيانات الشخصية المصري (رقم 151 لسنة 2020) لنقل البيانات عبر الحدود، بينما يقتصر دور الشركة (كمعالج للبيانات) على تطبيق معايير التشفير والحماية التقنية المتقدمة.
3. **معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي:** نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لتحليل البيانات.
   - **حق اختيار النموذج:** تحتفظ الشركة بحقها الكامل والحصري في اختيار وتحديث وتبديل إصدار النموذج المستخدم وفقاً للمتطلبات التقنية.
   - **خصوصية البيانات:** نحن نستخدم بيئات مؤسسية تضمن عدم استخدام بياناتكم لتدريب النماذج العامة.
   - **عدم الاعتمادية على الذكاء الاصطناعي (AI Disclaimer):** يقر المستخدم بأن التحليلات والمقترحات الصادرة عن مساعد الذكاء الاصطناعي هي لغرض الاسترشاد فقط، وقد تحتمل الخطأ (AI Hallucinations). يجب مراجعة أي قرار مالي أو إداري بشرياً قبل اعتماده.
4. **مشاركة البيانات:** نشارك الحد الأدنى من البيانات اللازمة للتشغيل مع أطراف ثالثة (مثل الخوادم السحابية وأنظمة إدارة القنوات Channex) والتي تخضع لسياسات الخصوصية الخاصة بها.
5. **أمن المعلومات:** نطبق معايير أمان صارمة (تشفير البيانات أثناء النقل والراحة)، ومع ذلك، يقر الفندق بأنه المسؤول عن أمان حساباته وكلمات المرور الخاصة بموظفيه.
6. **حقوق أصحاب البيانات:** للمستخدمين الحق في الوصول إلى بياناتهم، تصحيحها، أو طلب حذفها وفقاً للقانون المصري. لممارسة هذه الحقوق، يمكنكم التواصل مع فريق الدعم الفني عبر البريد الإلكتروني: [أدخل بريد الدعم]
7. **ملفات تعريف الارتباط (Cookies):** نستخدم ملفات تعريف الارتباط الضرورية لتشغيل الجلسات وحفظ تفضيلات اللغة والعملة.
8. **مدة الاحتفاظ بالبيانات:** نحتفظ بالبيانات طالما كان حساب الفندق نشطاً. عند إنهاء الاشتراك، يتم منح مهلة (30 يوماً) لاستخراج البيانات قبل الحذف النهائي (ما لم يتم التصفية القسرية وفقاً للبند 14 في الشروط والأحكام).
9. **التعديلات على سياسة الخصوصية:** نحتفظ بالحق في تعديل هذه السياسة، وسيتم إشعار المستخدمين بأي تغييرات جوهرية.

الوثيقة الثالثة: اتفاقية مستوى الخدمة والدعم الفني (SLA & Support Policy)

1. **ضمان مستوى الخدمة (Uptime Guarantee):**
   تضمن الشركة نسبة جاهزية تبلغ 99.9% مقتصرة حصراً على مستوى "التطبيق والتعليمات البرمجية" (Application Layer) الخاصة بنظام إدارة الممتلكات. أي انقطاعات ناتجة عن مزودي البنية التحتية السحابية (مثل الخوادم الدولية) أو مزودي خدمات الطرف الثالث (مثل Channex أو AWS)، أو الصيانة المجدولة، أو القوة القاهرة، تخضع مباشرة لسياسات التعويض الخاصة بأولئك المزودين ولا تُلزم الشركة بأي تعويضات مالية مباشرة، ولا تُحتسب ضمن "وقت التوقف" (Downtime).

2. **إخلاء مسؤولية الحجوزات المزدوجة (Overbookings/Double Booking):** الشركة غير مسؤولة عن أي حجوزات مزدوجة أو حجوزات زائدة ناتجة عن تأخير تقني في المزامنة بين قنوات الحجز (OTAs) والنظام، سواء كان التأخير من طرف Channex أو قنوات الحجز نفسها.
3. **الصيانة المجدولة:** سيتم إخطار العملاء قبل 24 ساعة على الأقل من أي صيانة مجدولة.
4. **قنوات الدعم الفني:** حالياً، يتم تقديم الدعم الفني حصرياً عبر البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني للدعم: [أدخل بريد الدعم]
5. **أوقات الاستجابة:**
   - الحالات الحرجة (توقف النظام بالكامل): الاستجابة خلال 6 ساعات عمل.
   - الحالات العادية: الاستجابة خلال 24 ساعة عمل.
6. **نطاق الدعم:** يقتصر الدعم على المشاكل التقنية الخاصة بالنظام نفسه. لا يشمل الدعم مشاكل الاتصال بالإنترنت أو الأجهزة (Hardware) لدى الفندق، أو المشاكل الناتجة عن خدمات الطرف الثالث.
7. **التعويضات (Compensation Policy):** تقتصر أحقية العميل في المطالبة برصيد خدمة (Service Credits) كتعويض فقط في حال كان توقف النظام ناتجاً عن خطأ برمجي في التطبيق الخاص بنا (Application Software Error) أو خطأ في إعدادات النظام الخاضعة لسيطرتنا المباشرة. تخضع جميع التعويضات، سواء كانت رصيد خدمة أو غير ذلك، لسقف المسؤولية المالي المنصوص عليه في البند رقم (10) من الشروط والأحكام الرئيسية. إخلاء مسؤولية صريح: لا يحق للعميل المطالبة بأي تعويض إذا كان التوقف أو البطء ناتجاً عن خلل لدى مزود خدمة الاستضافة السحابية أو أي طرف ثالث.
8. **النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات (Backup & Recovery):** نقوم بإجراء نسخ احتياطي يومي مشفر للبيانات. ونستهدف تحقيق المعايير التالية:
   - هدف نقطة الاسترداد (RPO): نسعى ألا يتجاوز فقدان البيانات 24 ساعة في أسوأ الظروف.
   - هدف وقت الاسترداد (RTO): نسعى لاستعادة الخدمة والبيانات خلال 24 ساعة من وقت الإبلاغ عن الكارثة.

   يتم الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية لمدة 30 يوماً (لأغراض الاسترجاع التقني فقط).
9. **حدود المسؤولية الفنية (Technical Liability Limitations):** الشركة غير مسؤولة قانونياً أو تعاقدياً عن أي بطء، تعليق، أو توقف في النظام ناتج عن سوء، انقطاع، أو عدم استقرار اتصال الإنترنت داخل الفندق. كما تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي مشاكل في العرض أو الأداء ناتجة عن استخدام الفندق أجهزة كمبيوتر قديمة (Hardware)، أو أنظمة تشغيل غير محدثة، أو متصفحات لا تتوافق مع معايير الويب الحديثة.

الوثيقة الرابعة: ملحق معالجة البيانات (Data Processing Addendum - DPA)

1. **التعريفات:**
   - مراقب البيانات (Controller): الفندق.
   - معالج البيانات (Processor): الشركة.
2. **تعليمات المعالجة:** توافق الشركة على معالجة البيانات الشخصية فقط وفقاً لتعليمات الفندق الموثقة ولأغراض تقديم الخدمة.
3. **السرية:** تتعهد الشركة بأن جميع الموظفين المصرح لهم بمعالجة البيانات ملتزمون بالسرية التامة.
4. **أمن المعالجة:** تتخذ الشركة التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة للتشفير والأمان.
5. **التعاقد مع معالجين من الباطن:** يوافق الفندق على تعاقد الشركة مع معالجين من الباطن (Hostinger, Google, Channex... إلخ).
6. **المساعدة في الامتثال:** تساعد الشركة الفندق في الرد على طلبات ممارسة حقوق أصحاب البيانات.
7. **الإبلاغ عن خرق البيانات (Data Breach Notification):** تلتزم الشركة بإخطار ممثل المنشأة رسمياً بأي خرق أمني مؤكد للبيانات خلال مدة أقصاها **24 ساعة** من لحظة اكتشاف وتأكيد الخرق، لتمكين المنشأة من الوفاء بالتزاماتها القانونية بإبلاغ الجهات السيادية المختصة ضمن المهل المحددة قانوناً.
8. **حذف البيانات أو إعادتها (Data Deletion & Return):** عند انتهاء تقديم الخدمات المتعلقة بالمعالجة، وبناءً على اختيار الفندق، ستقوم الشركة بحذف جميع البيانات الشخصية التي تحدد هوية النزلاء أو إعادتها للفندق، ما لم ينص القانون على الاحتفاظ بها. استثناء هام: لا يسري التزام الحذف هذا على "البيانات المجهولة والمجمعة"

(Aggregated/Anonymized Data) التي تم إزالة الصفة الشخصية عنها ولا يمكن استخدامها لإعادة تحديد هوية الأشخاص، حيث تحتفظ الشركة بالحق في استمرار استخدام هذه البيانات لأغراض إحصائية وتطويرية.

9. **التدقيق والتقارير (Audit & Reporting):** يوافق الفندق على الاكتفاء بطلب "تقرير امتثال رسمي" صادر عن الشركة يوضح الإجراءات الأمنية والتقنية المتبعة لحماية البيانات. تلتزم الشركة بتقديم هذا التقرير خلال 30 يوماً من طلب الفندق (مرة واحدة سنوياً)، ويعتبر هذا التقرير كافياً ونهائياً للوفاء بحق الفندق في التدقيق.

الوثيقة الخامسة: سياسة الاستخدام المقبول (Acceptable Use Policy - AUP)

1. **الاستخدام المحظور:** يمنع استخدام النظام في أي أنشطة غير قانونية، أو احتيالية، أو لنشر برمجيات خبيثة.
2. **حظر إدخال البيانات الحساسة (The Prohibition Clause):** يُحظر تماماً على المستخدمين إدخال أو كتابة أو لصق أي تفاصيل لبطاقات الائتمان أو بيانات بنكية حساسة في الحقول النصية، الملاحظات، أو أي جزء من النظام غير مخصص لذلك. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية أو جنائية ناتجة عن مخالفة المستخدم لهذا الحظر، ويتحمل الفندق وحده تبعات ذلك أمام القانون (PCI DSS). أي انتهاك لهذا البند يعفي الشركة فوراً من أي التزامات تعاقدية تتعلق بأمن البيانات لهذا العميل تحديداً.
3. **مسؤولية الحساب:** الفندق مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع الأنشطة التي تتم تحت حساباته ويجب الحفاظ على سرية بيانات الدخول.
4. **الملكية والمحتوى:** يقر الفندق بأنه يملك الحق في جميع البيانات والمحتوى الذي يقوم بتحميله على النظام.
5. **المراقبة والإنفاذ:** تحتفظ الشركة بالحق في مراقبة الاستخدام للتأكد من الامتثال لهذه السياسة.
6. **العواقب:** أي انتهاك لهذه السياسة قد يؤدي إلى تعليق الخدمة أو إنهاء العقد دون استرداد أي رسوم.
7. **بيانات الاختبار:** خلال فترة الاختبار المجانية (14 يوماً)، يُحظر استخدام بيانات حقيقية لنزلاء حقيقيين. يجب استخدام بيانات وهمية فقط.
8. **القيود التقنية:** يُحظر استخدام أي أدوات آلية (Bots) أو "Scraping" لاستخراج البيانات دون إذن.
9. **التبليغ عن الانتهاكات:** يجب على الفندق إبلاغ الشركة فوراً عن أي خرق أمني يشتبه به.